

吉林市烟草专卖管理若干规定

(2004 年 5 月 27 日吉林市第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 2004 年 7 月 28 日吉林省第十届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准)

第一条 为加强烟草专卖管理，规范烟草专卖秩序，维护消费者利益，保证国家和地方财政收入，根据《中华人民共和国烟草专卖法》和《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》等有关法律、法规的规定，结合本市实际，制定本规定。

第二条 凡在本市行政区域内从事烟草专卖品生产、经营和专卖管理活动的单位和个人，均须遵守本规定。

第三条 市、县（市）人民政府依法领导本行政区域内烟草专卖行政管理工作，组织有关部门贯彻实施烟草专卖法律、法规，治理、整顿和规范烟草专卖市场秩序。

第四条 市、县（市）烟草专卖行政主管部门主管本行政区域内烟草专卖行政管理工作，受上级烟草专卖行政主管部门和市、县（市）人民政府的双重领导，以上级烟草专卖行政主管部门的领导为主，负责对本行政区域内烟草专卖品

生产、经营活动实施监督管理。

公安、工商、物价、质量技术监督、城管、交通、铁路、民航、海关、邮政等有关部门按照各自职责，做好烟草专卖行政管理工作。

第五条 烟草专卖实行许可证制度。从事烟草专卖品生产、经营活动的单位和个人，必须依法申请并取得相应的烟草专卖许可证。

未取得烟草专卖许可证的，工商行政主管部门不予核准登记相应的烟草专卖品生产、经营项目。

对烟草专卖零售许可证实行年检制度。取得烟草专卖零售许可证的单位和个人，应按照规定进行年检。

第六条 市烟草专卖行政主管部门负责本市市区烟草专卖零售许可证的审核、发放与管理；县（市）烟草专卖行政主管部门负责本行政区域内烟草专卖零售许可证的审核、发放与管理。

第七条 申领烟草专卖零售许可证，应当向市、县（市）烟草专卖行政主管部门提出申请。

市、县（市）烟草专卖行政主管部门应当自受理申请之日起 15 日内作出是否准予许可的决定，并告知申请人。

第八条 申请和发放烟草专卖零售许可证应当具备下列条件：

（一）有与经营烟草制品零售业务相适应的资金。在城

镇从事烟草制品零售业务的单位和个人应具备 5000 元以上的资金；在乡村从事烟草制品零售业务的单位和个人应具备 1000 元以上的资金；

（二）有固定的经营场所和相适应的营业面积。从事烟草制品零售业务的综合性商店，营业面积应在 20 平方米以上并设立烟草制品专营柜台；宾馆、酒店、餐饮、娱乐、洗浴等场所经营烟草制品零售业务必须设立烟草制品专营柜台；

（三）符合烟草制品零售店（点）合理布局的要求。烟草制品零售店（点）应按不超过人口密度 3‰的比例设置；

（四）法律、法规规定的其它条件。

第九条 市、县（市）烟草批发企业批发的烟草制品应当标有能够追溯其供货渠道的标识（以下简称供货标识），不得批发无供货标识的烟草制品和非法生产的烟草制品。

供货标识由市烟草专卖行政主管部门负责监制。任何单位或者个人不得擅自生产、销售、使用供货标识。

第十条 取得烟草专卖零售许可证的单位和个人，必须在当地的烟草专卖批发企业进货，不得通过其他渠道进货，不得销售无供货标识、非法生产和其他渠道进货的烟草制品。

第十一条 取得烟草专卖零售许可证的单位和个人必须在烟草专卖零售许可证注明的地点经营，并将烟草专卖零

售许可证摆放在其经营场所内的指定位置。

第十二条 经营烟草制品的零售店（点），不得在同一天（点）内经营或者存放易燃易爆危险品和有毒有害产品。

第十三条 市、县（市）烟草专卖行政主管部门应加强烟草专卖市场的监督检查。对储存和销售烟草专卖品的，可对其储存、销售场所进行检查，被检查者不得拒绝。对可能灭失证据的非法生产、经营和运输的烟草专卖品，可采取异地登记保存的措施进行处理。

第十四条 违反本规定的，由烟草专卖行政主管部门、工商行政主管部门按照下列规定予以处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（一）违反第五条规定，无烟草专卖生产企业许可证生产烟草制品的，由烟草专卖行政主管部门责令关闭，没收违法所得，处以所生产烟草制品标值1倍以上2倍以下罚款，并将其违法生产的烟草制品、生产设备公开销毁。

（二）违反第五条规定，无烟草专卖批发企业许可证从事烟草制品批发业务的，由烟草专卖行政主管部门责令关闭或停止经营烟草制品批发业务，其涉案烟草制品一律由烟草专卖行政主管部门指定的烟草公司依法予以收购，收购价格按照该烟草制品当地市场批发价格的70%计算，没收违法所得（违法所得难以确定的，按照10000元以上50000元以下追缴违法所得），并处以涉案烟草制品价值50%以上1倍以下

下罚款。

（三）违反第五条规定，无烟草专卖零售许可证从事烟草制品零售业务的，由工商行政主管部门或者烟草专卖行政主管部门责令停止经营烟草制品零售业务，其涉案烟草制品一律由烟草专卖行政主管部门指定的烟草公司依法予以收购，收购价格按照该烟草制品当地市场批发价格的 70% 计算，没收违法所得（违法所得难以确定的，按照 500 元以上 1000 元以下追缴违法所得），并处以违法经营总额 20% 以上 50% 以下罚款。

（四）违反第九条规定，市、县（市）烟草批发企业批发销售非法生产的烟草制品的，由烟草专卖行政主管部门责令停止销售，没收涉案非法生产的烟草制品和违法所得（违法所得难以确定的，按照 10000 元以上 50000 元以下追缴违法所得），处以违法销售总额 20% 以上 50% 以下罚款，并将没收的烟草制品公开销毁。

（五）违反第十条规定，取得烟草专卖零售许可证的单位和个人销售非法生产的烟草制品的，由烟草专卖行政主管部门责令停止销售，没收涉案的烟草制品和违法所得（违法所得难以确定的，按照 1000 元以上 5000 元以下追缴违法所得），处以进货总额 20% 以上 50% 以下罚款，并将没收的烟草制品公开销毁。

（六）违反第十条规定，取得烟草专卖零售许可证的单

位和个人在当地的烟草专卖批发企业以外渠道进货的，其涉案烟草制品一律由烟草专卖行政主管部门指定的烟草公司依法予以收购，收购价格按照该烟草制品当地市场批发价格的 70% 计算，没收违法所得（违法所得难以确定的，按照 200 元以上 1000 元以下追缴违法所得），并处以进货总额 5% 以上 10% 以下罚款。

违反本条第（五）、（六）项规定情节严重的，由烟草专卖行政主管部门注销其烟草专卖零售许可证。

第十五条 违反本规定，有下列行为之一的，由烟草专卖行政主管部门注销其烟草专卖零售许可证。

（一）未按照规定进行烟草专卖零售许可证年检或者经年检不合格的；

（二）未在烟草专卖零售许可证注明的地点经营的；

（三）拒绝接受烟草专卖行政主管部门依法检查，经教育拒不改正的；

（四）对烟草专卖行政主管部门依法检查实施暴力抗拒的。

第十六条 被烟草专卖行政主管部门注销烟草专卖零售许可证的，由工商行政主管部门取消其烟草制品经营项目。

第十七条 本规定由吉林省人民代表大会常务委员会负责解释。

第十八条 本规定自 2004 年 10 月 1 日起施行。